

RECURSO CÍVEL Nº 5026641-37.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: TERESINHA Nanci Ferrari de Moraes (AUTOR)

ADVOGADO(A): KAIO MELLO QUEIROZ RODRIGUES PINHO (OAB ES033888)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER EM PARTE O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condene o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5026641-37.2024.4.02.5001

500003662556 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5026641-37.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: TERESINHA Nanci Ferrari de Moraes (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

"Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a:

a) reconhecer tempo de serviço especial no período de 01/05/1996 a 05/10/2017, convertendo-o em comum;

b) converter a aposentadoria por idade NB 41/185.818.913-3 em aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 06/03/2018 e sem a incidência de fator previdenciário, na forma do art. 29-C da Lei nº 8.213/91;

c) pagar as diferenças de prestações decorrentes da revisão retroativas a 12/04/2024."

Em suas razões recursais (evento 30, RECLNO1), a parte recorrente alega, em síntese, que, com relação ao período de 1/5/1996 a 5/10/2017, o PPP não apresenta informação sobre o responsável técnico pelos registros ambientais, destacando a necessidade do destacamento da monitoração biológica durante todo o período impugnado. Afirma também que, por se tratar de agentes biológicos, a atividade desenvolvida pela parte autora não apresentaria risco que justifique a contagem privilegiada do tempo de serviço.

Contrarrazões de evento 34, CONTRAZ1.

VOTO

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial de 01/05/1996 a 05/10/2017 com base no PPP de evento 22, PROCADM2, fls. 39-40, em razão de exposição VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E PROTOZOÁRIOS, por ter exercido o cargo de ATENDENTE DE ENFERMAGEM/MATERNIDADE em hospital/maternidade.

Com efeito, o PPP de evento 1, PROCADM9 , fls. 110-111 (reproduzido também no evento 22, PROCADM2, fls. 39-40), expedido por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRÓ-MATRE DE VITÓRIA, demonstra que a autora, no período de 1/5/1996 a 5/10/2017, exerceu o cargo ATENDENTE DE ENFERMAGEM (setor MATERNIDADE/SUS) e esteve exposta a VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS, PROTOZOÁRIOS (análise qualitativa), sem utilizar EPI.

O documento não destaca o nome do profissional habilitado que realizou os registros ambientais e, sem essa informação, de fato, não há como presumir que houve a elaboração de LTCAT.

Com a inicial, a parte autora não apresentou cópia do LTCAT, juntando tão-somente o PPP que foi apresentado também no bojo do processo administrativo.

Ocorre que o INSS, em sua contestação de evento 5, DEFESA PRÉVIA¹, não suscitou essa irregularidade formal do PPP, trazendo a discussão apenas em sede recursal.

Assim, havendo inadmissível inovação em sede recursal, e ausente motivo de força maior que permite que a parte suscite questões não propostas no juízo inferior, deixo de apreciar essa alegação do INSS (irregularidade formal do PPP) em seu recurso nominado, pelo que não conheço do recurso nesse ponto. Passo a apreciar o mérito em si - a probabilidade de exposição a agentes biológicos.

As profissões de auxiliar de enfermagem/técnico de enfermagem/atendente de enfermagem devem ser consideradas atividades especiais, por enquadramento de categoria profissional (código 2.1.3 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 e código 2.1.3 do Anexo do Decreto 83.080/1979), cuja sujeição a agentes nocivos é presumida até a Lei 9.032/1995. Assim, deve ser reconhecido o exercício de tempo especial, pelo menos, até 28/4/1995 (data da edição da Lei 9.032).

Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas realizadas em: (i) contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; (ii) contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculoze, brucelose, tuberculose); (iii) esgotos (galerias e tanques); e (iv) contato com lixo urbano (coleta e industrialização).

De acordo com o código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/1979, caracteriza-se a atividade especial quando o trabalho se desenvolve em contato permanente com doentes ou materiais infectocontagiantes, tal como ocorre com médicos-laboratoristas e técnicos de laboratório. Da mesma forma, o código 1.3.4 do quadro anexo do Decreto 53.831/1964 considera agentes nocivos “germes infecciosos ou parasitários humanos”, em “trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes - assistência médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins”.

Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após, entrou em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes biológicos como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do Anexo IV desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso literis, pela redação original do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O Decreto 4.882/2003, por sua vez, alterou a redação desse código apenas para substituir a expressão “micro-organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas infectocontagiosos”.

A TNU, no julgamento do Representativo de Controvérsia n. 0501219-30.2017.4.05.8500/SE (julgado em 12/12/2019), sob o TEMA n. 211, fixou a seguinte tese:

“Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada”.

Segundo o Colegiado, a especialidade se justifica não pelo efetivo dano à saúde, mas sim ao risco de contaminação, sendo que, no caso de agentes biológicos, o conceito de habitualidade e permanência seria diverso daquele utilizado para outros agentes nocivos, pois o que se protege não é o tempo de exposição (causador do eventual dano), mas o risco de exposição a agentes biológicos.

Com essa premissa, concluiu que não seria sequer necessário que a exposição a agentes biológicos ocorra durante toda a jornada de trabalho, pois, consideradas as particularidades do labor desempenhado, o efetivo e constante risco de contaminação e de prejuízo à saúde do trabalhador satisfaz os conceitos de exposição habitual e permanente.

Em 12/3/2020, a TNU, no julgamento do TEMA n. 205, fixou a seguinte tese:

“a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b) entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a microrganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema 211/TNU)”

Ou seja, para a aplicação do art. 57, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.

No caso, a atividade da parte autora (ATENDENTE DE ENFERMAGEM em HOSPITAL/MATERNIDADE) está enquadrada no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e no Anexo XIV da NR-15, em razão de exposição a *micro-organismos*, havendo probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos que possa causar dano, mesmo que eventualmente.

Dessa forma, mantenho a sentença.

Da parte dispositiva

VOTO POR CONHECER EM PARTE O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, observada a orientação veiculada pelo Enunciado n. 111, da Súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.